

الدرس الرابع عشر: قضاء الصيام والكفارة

الحمد لله الذي خلق الإنسان معلمه، ورفع قدر العلم وعظمه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نسألك اللهم علماً وإخلاصاً في الدين، ووفقنا توفيق الصالحين. أمين.

مرحباً بكم في حصة جديدة. يقول ابن عاشر رحمه الله: "من أفطر الفرض قضاؤه". سنتحدث اليوم عن قضاء الصيام وأحكام الكفارة.

قضاء الصيام: وجوب القضاء مطلقاً

من أفطر الصوم الفرض، وجب عليه قضاؤه مطلقاً. يشمل ذلك الفطر عمدًا، سهواً، جهلاً، غلبة، أو اختياراً. سواء وصل المفطر إلى المعدة أو الحلق من منفذ واسع أو ضيق، وسواء كان الفطر حراماً أو حلالاً.

هذا الحكم يشمل صيام رمضان وأيضاً الصيام المنذور، لأن النذر يتعلق بالذمة.

أحكام الفطر السبعة

1 الإمساك

2 القضاء

3 الإطعام

4 الكفارة

5 التأديب

6 قطع التتابع

7 قطع النية الحكيمة

تفصيل وجوب القضاء

يجب قضاء الصوم الفرض على أي وجه كان الفطر، سواء كان نسياناً، أو غلطاً في التقدير (كاعتقاد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر)، أو عمداً.

يشمل الفطر العمد الواجب (كمريض يخاف الهلاك)، أو المباح (كالفطر في السفر)، أو المندوب (كمجاهد يظن القوة بالفطر)، أو الحرام، أو الجهل والغلبة (كصب طعام في حلق نائم).

سواء كان الفطر بالجماع، أو إخراج المني (حتى بالفكر)، أو برفع النية نهائياً، أو بالأكل والشرب، فيجب القضاء في جميع هذه الحالات.

الصوم المنذور: المعين وغير المعين

الصوم المنذور المعين

إذا عين زماناً للصوم، كصوم يوم كذا، وأفطر لعذر (مرض، حيض، نفاس، إغماء، جنون)، فلا قضاء عليه لفوات زمنه. فإن زال عذره وبقي من اليوم، صامه. وإن كان ناسياً، فالمعتمد القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه.

الصوم المنذور غير المعين

إذا نذر صوم يوم ولم يعين زمانه، ثم أفطر فيه، فعليه القضاء على أي وجه كان فطره، كما في رمضان. لأنه غير مقيد بيوم معين.

شروط الكفارة في رمضان

تجب الكفارة مع القضاء في رمضان لا في غيره، إذا تعدد الصائم الفطر مختاراً، منتهكاً لحرمة الشهر، عالماً بحرمة فعله.

تجب الكفارة في الحالات التالية:

- تعدد الأكل أو الشرب بفم.
- تعدد إخراج المني، ولو بفكر مستدام (أضعف المقدمات).
- تعدد رفض النية وإبطالها نهائياً.

هذه الأحكام تجب بلا تأويل قريب.

التأويل القريب والتأويل البعيد

التأويل البعيد

يستند صاحبه إلى سبب معدوم غالباً. في هذه الحالة، تجب الكفارة مع القضاء.

- من أفطرت لظنها الحيض ولم يأتها.
- من رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر.

التأويل القريب

يستند صاحبه إلى سبب موجود. في هذه الحالة، يجب القضاء فقط، ولا تجب الكفارة.

- من أفطر ناسياً.
- من تسحر قرب الفجر ظناً أنه لم يطلع.
- من سافر دون مسافة القصر وظن جواز الفطر.
- من رأى شوال نهائياً وظن الفطر مباحاً.

شروط وجوب الكفارة

التعمد

أن يكون الفطر متعمداً لا سهواً أو خطأً.

الاختيار

أن يكون الفطر باختياره لا إكراه فيه.

الانتهاك

أن يكون الفطر انتهاكاً لحرمة الشهر.

العلم بالحرمة

أن يكون عالماً بحرمة فعله.

في رمضان

تجب الكفارة في رمضان دون غيره من الصيام.

موجبات الكفارة بالتفصيل

تجب الكفارة على من تعمد في رمضان دون غيره، الأكل أو الشرب بفم، مع كونه مختاراً غير مضطر لذلك، وسواء وصل إلى جوفه أو حلقه.
كما تجب الكفارة على من تعمد إخراج المنى بجماع أو مقدماته، ولو بأضعفها وهو الفكر المستدام، أو تعمد رفض النية التي بني عليها الصوم.
كل ذلك بشرط أن يكون تعمده خالياً من التأويل القريب وعن الجهل.

خاتمة الدرس

نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام حصتنا لهذا اليوم. في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، سنستكمل الحديث عن التأويل القريب والتأويل البعيد، ونذكر ما قاله ابن المؤقت رحمه الله في هذا الشأن.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.